

[처분요구서 : 2]

△△△△공단 상임감사

회수, 통보

제 목 원가계산 제비율 적용 소홀

소 관 기 관 △△△△△△△△

조 치 기 관 △△△△△△△△

조 치 기 한 처분(요구)일로부터 각 2, 1개월 이내

내 용

1. 업무개요

△△△△△△△△은 직원 안전사고 예방, 탐방객 편의시설 제공 및 이용 만족도 향상을 위해 조경 시설물 공사가 주공종인 “2024년 △△△△△△△△ 주변환경 개선 공사”를 2024년 4월 23일자로 조경식재·시설물공사업 전문업체와 수의계약을 체결하였고, 2024년 7월 5일자로 준공하였다.

[표 1] 2024년 △△△△△△△△ 주변환경 개선 공사 계약 현황

(단위: 천원)

계약명	계약금액(천원)	계약상대	업체 건설업 면허
2024년 △△△△△△△△ 주변환경 개선 공사	50,196	유한회사 △△ (수의계약)	조경식재·시설물공사업

2. 관계법령 및 판단기준

고용노동부에서는 「고용보험 및 산업재해보상보험의 보험료징수 등에 관한 법률」 제14조제3항, 제4항 및 제7항과 같은 법 시행령 제13조 및 같은 법 시행

규칙 제12조 및 제12조의2에 따라 2024년도에 적용할 “사업 종류별 산재보험료율”과 “통상적 경로와 방법으로 출퇴근하는 중 발생한 재해에 관한 산재보험료율”을 고시하였으며, 2024년 1월 1일부터 시행하고 2024년 12월 31일까지 효력을 가진다.

1. 2024년도 “사업종류별 산재보험료율”은 별지*와 같다
2. 2024년도 “통상적인 경로와 방법으로 출퇴근하는 중 발생한 재해에 관한 산재보험료율”은 사업의 종류를 구분하지 아니하고 0.6/1,000로 한다.

* [별지] 2024년도 사업종류별 산재보험료율

(단위: 천분율)

사업종류	요율	사업종류	요율
1. 광업		4. 건설업	35
석탄광업 및 채석업	185	5. 운수·창고·통신업	
석회석·금속·비금속·기타광업	57	철도·항공·창고·운수관련서비스업	8
2. 제조업		육상 및 수상운수업	18
식료품 제조업	16	통신업	9
섬유 및 섬유제품 제조업	11	6. 임업	58
목재 및 종이제품 제조업	20	7. 어업	27
출판·인쇄·제본업	9	8. 농업	20
화학 및 고무제품 제조업	13	9. 기타의 사업	
의약품·화장품·연탄·석유제품 제조업	7	시설관리 및 사업지원 서비스업	8
기계기구·금속·비금속광물제품 제조업	13	기타의 각종사업	8
금속제련업	10	전문·보건·교육·여가관련 서비스업	6
전자기계기구·정밀기구·전자제품·제조업	6	도소매·음식·숙박업	8
선박건조 및 수리업	24	부동산 및 임대업	7
수제품 및 기타제품 제조업	12	국가 및 지방자치단체의 사업	9
3. 전기·가스·증기·수도사업	7	10. 금융 및 보험업	5
		*해외파견자:14/1,000	

또한, 고용노동부에서는 산업 안전 및 보건에 관한 기준을 확립하고 그 책임의 소재를 명확하게 하여 산업재해를 예방하고 쾌적한 작업환경을 조성함으로써 노무를 제공하는 사람의 안전 및 보건을 유지·증진함을 목적으로 「산업안전보건법」을 제정·운영 중에 있으며, 「산업안전보건법」 제72조, 같은 법 시행령 제59조 및 제60조와 같은 법 시행규칙 제89조에 따라 건설업의 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준을 정함을 목적으로 「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」을 고시하였다.

「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준(고용노동부 고시 제2023-49호,

시행 2024.1.1.)」 제3조(적용범위)에 따르면 이 고시는 법(산업안전보건법) 제2조 제11호의 건설공사 중 총 공사금액 2천만원 이상인 공사에 적용하며, 같은 고시 제4조(계상의무 및 기준) 제1항에 따르면, 발주자가 도급계약 체결을 위한 원가 계산에 의한 예정가격을 작성하거나, 자기공사자가 건설공사 사업 계획을 수립할 때에는 다음 각 호에 따라 산정한 금액 이상의 산업안전보건관리비를 계상하여야 한다. 다만, 발주자가 재료를 제공하거나 일부 물품이 완제품의 형태로 제작·납품 되는 경우에는 해당 재료비 또는 완제품의 가액을 대상액에 포함하여 산출한 산업 안전보건관리비와 해당 재료비 또는 완제품 가액을 대상액에서 제외하고 산출한 산업안전보건관리비의 1.2배에 해당하는 값을 비교하여 그 중에 작은 값 이상의 금액으로 계산한다.

1. 대상액이 5억원 미만 또는 50억원 이상인 경우: 대상액에 [별표 1] “공사종류 및 규모별 산업안전보건관리비 계상 기준표”에서 정한 비율을 곱한 금액
2. 대상액이 5억원 이상 50억원 미만인 경우: 대상액에 [별표 1] “공사종류 및 규모별 산업안전보건관리비 계상 기준표”에서 정한 비율을 곱한 금액에 기초액을 합한 금액

[표 2] 공사종류 및 규모별 산업안전보건관리비 계상 기준표

구 분 공사종류	대상액 5억원 미만인 경우 적용 비율(%)	대상액 5억원 이상 50억원 미만인 경우		대상액 5억원 이상인 경우 적용 비율(%)	영 별표5에 따른 보건관리자 선임 대상 건설공사의 적용비율(%)
		적용비율 (%)	기초액		
일반건설공사(갑)	2.93%	1.86%	5,349,000원	1.97%	2.15%
일반건설공사(을)	3.09%	1.99%	5,449,000원	2.10%	2.29%
중 건 설 공 사	3.43%	2.35%	5,400,000원	2.44%	2.66%
특수및기타건설공사	1.85%	1.20%	3,250,000원	1.27%	1.38%

※ 자료: 「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준(고용노동부 고시 제2023-49호, 시행 2024.1.1.)」 일부 발췌

[표 3] 2024년 토목·조경·산업환경설비공사 원가계산 제비율 적용 기준(조달청) 건설업 분류

구 분	건설업 분류	비고
일반건설공사(갑)	건축건설, 교량건설, 도로신설, 철도·궤도의 보수복구, 기설로면에 레일만 부설하는 공사, 지하 10m 이내 복개식 지하도, 지하철도, 지하상가, 통신선로 등 인입통신구 신설공사, 기타건설공사(다른 것에 분류하지 아니한 건설공사)	
일반건설공사(을)	기계장치공사, 삭도건설공사, 공해방지시설 및 폐수처리시설 공사	
중 건설 공사	방파제 신설공사, 안벽공사, 높이 20m 이상의 고제방(댐) 등 신설공사, 수력발전시설 신설공사, 터널신설공사, 굴착식 지하철도·지하도 신설공사, 지하 10m 이상 복개식 지하철도, 지하도, 지하상가, 통신선로 등 인입통신구 신설	
특수및기타건설공사	준설공사, 조경공사(전문포함), 택지조성, 포장공사, 전기공사, 정보통신공사	

※ 자료: (2024.3.15. 입찰공고분부터 적용) 2024년 토목·조경·산업환경설비공사 원가계산 제비율 적용 기준(조달청) 일부 발췌

[표 4] 산업안전관리비 산출 기준

구분	산출식	비고
도급자관급자재 미포함	$[\text{재료비} \times \text{직접노무비}] \times \text{요율} + \text{기초액}$	
도급자관급자재 포함	$[\text{재료비} \times \text{직접노무비} + \text{도급자관급}] \times \text{요율} + \text{기초액}$	비교하여 작은 금액 선택
	$[(\text{재료비} \times \text{직접노무비}) + \text{요율}] \times 1.2 + \text{기초액}$	

※ 자료: (2024.3.15. 입찰공고분부터 적용) 2024년 토목·조경·산업환경설비공사 원가계산 제비율 적용 기준(조달청) 일부 발췌

3. 감사결과 확인된 문제점

「고용보험 및 산업재해보상보험의 보험료징수 등에 관한 법률」에 따르면, 2024년도에 추진하는 건설공사의 경우 “통상적인 경로와 방법으로 출퇴근하는 중 발생한 재해에 관한 산재보험율(0.06%)” 및 “사업종류별(건설업) 산재보험료율(3.5%)”에 따라 산재보험료 요율을 3.56%로 적용하여야 함에도, △△△△△△△△에서는 “2024년 △△△△△△△△ 주변환경 개선공사”를 추진하며 아래 [표 5]와 같이 해당 공사의 산재보험료 요율을 3.7%로 적용하였다.

또한, 해당 공사의 종류는 특수건설공사(조경공사) 임에도 산업안전보건관리비 계상 요율이 특수 및 기타건설공사 요율(1.85%)이 아닌 일반건설공사(갑) 요율(2.93%)로 적용되어 있는 것으로 확인되었으며, △△△△△△△△에서는 별도의 조치 없이 정산 처리함에 따라 원가계산 제비율을 정정하여 적용하였을 경우, 아래 [표 5]와

같이 총 483,870원의 공사비가 과다 지급된 사실을 확인하였다.

[표 5] 원가계산 제비율 적용 소홀 현황(2024년 △△△△△△△△ 주변환경 개선 공사)

(단위: 원)

구분	△△원(부적정)	재적용(적정)	회수 예정금액
재 료 비	19,681,097	19,681,097	
직 접 노 무 비	13,438,712	13,438,712	
간 접 노 무 비	1,841,103	1,841,103	
산 출 경 비	1,077,382	1,077,382	
산 재 보 험 료	565,353	543,961	
고 용 보 험 료	154,326	154,326	
산업안전보건관리비	970,410	612,716	
기 타 경 비	1,681,619	1,681,619	
일 반 관 리 비	2,364,600	2,341,854	
이 윤	2,207,216	2,169,167	
공급가액	43,981,818	43,541,937	
부 가 가 치 세	4,398,182	4,354,193	
준 공 금 액	48,380,000	47,896,130	483,870

※ 자료: △△원 준공금 정산 자료 재구성

따라서, △△△△△△△△은 과다 집행된 공사비 483,870원에 대해 회수가 필요하며, 동일 사안이 반복 발생하지 않도록 직원 교육 등을 통한 재발방지 대책 마련이 필요할 것으로 판단된다.

관련부서 의견

△△△△△△△△은 종합감사 결과를 수용하며, 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통해 재발 방지 대책을 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

이사장(△△△△△△△△장)은 “2024년 △△△△△ 훼손탐방로 정비공사”를 추진하며 원가계산 제비율을 잘못 적용하였음에도 별도의 정산없이 과다 지급된 공사비 483,370원을 회수하시기 바랍니다.(회수)

이사장(△△△△△△△△장)은 관련 규정 숙지 및 직원교육 등을 통한 재발 방지 대책을 마련하시기 바랍니다.(통보)